

1500042-53.2021.8.26.0611

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE MAGNO LOUREIRO JUNIOR

Comarca: Miguelópolis

Foro: Foro de Miguelópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 21/02/2022

... vem se dedicando, há muito, ao trafico ilícito de drogas.

Oportuno salientar que o réu deu de ombros para a instrução probatória, daí o decreto de revelia.

Finalmente, não é demasiado enfatizar, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miguelópolis

Foro de Miguelópolis

1ª Vara

Rua Pedro Cristino da Silva nº 1005, . - Centro

CEP: 14530-000 - Miguelópolis - SP

Telefone: (16) 3835- 1511 - E-mail: miguelop1@tjsp.jus.br

1500042-53.2021.8.26.0611 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500042-53.2021.8.26.0611

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO DA SILVA BRAGA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Magno Loureiro Júnior

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou o réu Fernando da Silva Braga, já qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei de Drogas, nas circunstâncias temporal e espacial narradas na peça incoativa.

Regularmente notificado, o acusado ofereceu defesa prévia às fls. 112/116.

A denúncia foi recebida em 21/09/2021 (fls. 122/125).

Realizou-se audiência de instrução, ocasião em que o Ministério Público ofertou os memoriais e, ao fim e cabo, requereu o acolhimento da pretensão punitiva (cf. fls. 165/168).

Já a defesa técnica ofertou os memoriais às fls. 156/164, sustentando, em resumo, a inexistência de prova idônea a corroborar o édito condenatório, pleiteando, desta feita, a absolvição do réu com fulcro no princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pleiteou-se a desclassificação da conduta capitulada na denúncia para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Eis o aligeirado relatório.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva restou positivada pelo A.P.F.D. (fls. 01/02), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de fls. 06, bem com pelos laudos periciais

juntados às fls. 08/11 e fls. 150/151.

Já a autoria dessume-se da própria situação flagrancial narrada na inicial acusatória, cuja peça dá conta de que o réu, já conhecido nos meios policiais pela prática do odioso comércio ilegal de drogas, fora surpreendido na posse de aproximadamente 71 gramas de "maconha", bem como da importância em espécie de R\$178,25, sendo certo que a quantidade desse psicotrópico se afiguraria o bastante para a confecção de mais de 60 porções do estupefaciente em tela.

Saliente-se que inexistente prova apta a revelar que o increpado exercia atividade lícita à época dos fatos, dessumindo-se daí outro indicativo de que se dedicara ao comércio ilegal em detrimento do exercício de atividade lícita e dignificante. Não bastasse, como bem observado pelo Parquet em sede de memoriais, o réu, enquanto menor de idade, fora apreendido em situação flagrancial em virtude de idêntica conduta, consoante se extrai dos autos de nº 1500128-91.2019.8.0288, cuja sentença lhe infligira a medida socioeducativa de internação, sendo que o sobredito ato decisional restou ratificado pela Superior Instância do Judiciário Bandeirante no julgamento do recurso de Ap. Cível nº 1500128-91.2019.8.0288 (j. 1º/7/2019).

Não bastasse, em 09/09/2020 o denunciado fora preso em flagrante pela prática do mesmo delito, ocasião em que fora surpreendido na posse de 47 porções de "cocaína" e "maconha" (cf. Autos de nº 1500216-97.2020.8.26.0352), cujas circunstâncias têm o condão de corroborar a versão dos agentes da força pública no sentido de que o acusado vem se dedicando, há muito, ao tráfico ilícito de drogas.

Oportuno salientar que o réu deu de ombros para a instrução probatória, daí o decreto de revelia.

Finalmente, não é demasiado enfatizar, em consonância com o melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. Já decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Bem por isso, incogitável o pleito de desclassificação da figura delitiva capitulada na denúncia para o crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

À dosimetria das penas.

Atento às circunstâncias do art. 59 do CP c/c o art. 42 da Lei nº 11.343/06, denoto que a culpabilidade do acusado se insere nos limites previstos para o crime em questão. Não há registros de maus antecedentes. Quanto à conduta social e à personalidade, inexistem nos autos elementos para ponderá-las. Os motivos, as circunstâncias e as consequências não escampam à previsão típica. A natureza do entorpecente reflete a pequena nocividade à saúde humana. A quantidade da droga apreendida, por seu turno, não pode ser considerada vultuosa, pelo que mantenho a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de dosimetria, pontuo em favor do réu a circunstância atenuante da menoridade, deixando, contudo, de operar a redução com fulcro na Súmula 231 do STJ. Na terceira e última, conquanto se trate de sentenciado primário e portador de bons antecedentes, é bem de ver que o STJ vem adotando o entendimento no sentido de que, desde que devidamente comprovado o envolvimento reiterado do réu, quando menor, em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, torna-se incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra a propensão do agente a práticas criminosas (HC 315.578/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016).

É exatamente a hipótese dos autos, conforme exaustivamente salientado alhures, pelo que deixo de aplicar o indigitado redutor, tornando-se a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Atento à condição econômica do réu, mantenho o valor da diária no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória e o faço para condenar o réu Fernando da Silva Braga, já qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal.

Quanto ao regime de cumprimento da pena corporal, é bem de ver que o Plenário da Suprema Corte declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, passando a exigir do Magistrado que analise, caso a caso, qual regime prisional se mostra mais adequado para o início do cumprimento das penas (HC 111.840/ES).

Na espécie, não obstante o caráter unanimamente favorável das circunstâncias judiciais, certo é que o réu se mostrou profundamente envolvido com a narcotraficância, cuja circunstância, aliada às nefastas consequências que o crime de tráfico de drogas acarreta à saúde pública, sendo, portanto, digno de maior rigor na apuração e repressão, de acordo com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente escalada da criminalidade violenta fomentada pela prática do crime em apreço, tem o condão de justificar a eleição do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal, eis que compatível com os propósitos de prevenção, repressão e ressocialização pelo crime perpetrado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos em virtude do aspecto quantitativo da reprimenda imposta ao réu.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do réu e não restituídos até então em favor da União, eis que de procedência duvidosa, não tendo sido comprovada a origem lícita, remetendo-os ao órgão competente.

Condene o denunciado ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem)

UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Expeça-se oportunamente a certidão de honorários advocatícios em favor do (a) advogado (a) nomeado através do convênio OAB/Defensoria Pública.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Faculto eventual apelo em liberdade.

Transitado em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Miguelópolis, 21 de fevereiro de 2022.

José Magno Loureiro Júnior
Juiz de Direito
(Assinado digitalmente)